Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ENTRE

CEMENTO POLPAICO S.A.

Y

SOLDESP S.A.
N°4420006433

En Santiago, Chile, a 14 de mayo de 2025, entre **CEMENTO POLPAICO S.A.**, Rol Único Tributario número 91.337.000-7, representada por don **Luis Felipe Ureta Vicuña**, cédula de identidad número 6.977.521-7, y por don **Ignacio Viñuela Vicente**, cédula de identidad número 7.572.788-7, todos con domicilio en Avenida El Bosque Norte N°0177, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, en adelante "**POLPAICO**", por una parte y, por la otra, **SOLDESP S.A.,** Rol Único Tributario número 76.841.820-9, representada por don **Patricio Benjamín Rozas Gallardo**, cédula de identidad número 10.124.145-9, ambos domiciliados en calle Camilo Henriquez N° 79, Artificio, La Calera, Provincia de Quillota, Región de Valparaíso, en adelante e indistintamente denominado el **"CONTRATISTA"** o el **"PRESTADOR DE SERVICIOS".**

Los comparecientes, denominados indistintamente como la "Parte" y conjuntamente como las "Partes", han convenido celebrar el siguiente Contrato de Prestación de Servicios, en adelante e indistintamente, el "Contrato".

PRIMERO: ANTECEDENTES.

i) POLPAICO requiere contratar los servicios de mantenimiento correctivo del sistema de transmisión del horno mecánico, los cuales deberán ser ejecutados por una empresa externa especializada. Estos servicios tienen como finalidad apoyar las labores de mantenimiento durante el proceso de paro mayor del horno de Planta Cerro Blanco, ubicada en la Ruta 5 Norte, kilómetro 38, comuna de Til Til (en adelante, la "Planta Cerro Blanco").

ii) Para tales efectos, POLPAICO ha adjudicado la ejecución de los servicios referidos a la empresa SOLDESP S.A., la cual, por medio de su representante legal ya individualizado, declara contar con las competencias técnicas, recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar las labores objeto de este Contrato, comprometiéndose a ejecutarlas conforme a los estándares de calidad, seguridad, medio ambiente y normativa vigente. Las Partes dejan constancia de que este Contrato tiene su origen en el proceso de licitación denominado "Servicio de Corrección del sistema de transmisión horno".

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO.

En virtud del presente Contrato, Polpaico encarga al Contratista, quien acepta a través de su representante legal ya individualizado, la prestación de los servicios de corrección del sistema de transmisión horno, durante el proceso de paro mayor del horno y la concentradora de la Planta Cerro Blanco, ubicada en Ruta 5 Norte, kilómetro 38, comuna de Til Til, Región Metropolitana (en adelante, los "Servicios" o los "Trabajos"), conforme a lo señalado en la cláusula anterior y en los Documentos del Contrato.

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

Los Trabajos a ser ejecutados por el Contratista comprenderán, entre otras, las siguientes actividades generales:

- Cambio super bolt unión corona.
- Centrado llanta 3 y fijado.
- Cambio Ballestas en corona.
- Llanta 1: Enlainado.
- Llanta 2: Enlainado y anillo retención llanta.
- Llanta 3: Enlainado y anillo retención llanta.
- Ajuste y centrado Corona

1. INCLUSIONES.

- Mano de obra considerada para el Servicio de Corrección Trasmisión Horno en paro mayor 2025.
- Considera 7 días de ejecución turno día y noche. Distribuidos en 14 turnos de trabajo.
- La dotación propuesta corresponde a la siguiente:

		Dotación Directa					Dotación Indirecta			
Actividad	**Turno 12 hrs**	**MM**	**MP**	**SOLD. 4G**	**SOLD. 6G**	**TOTAL**	**SUP**	**APR**	**INS**	**TOTAL**
Centrada llanta 3 y fijado.	10	4	2	0	3	9	1	1	1	3
Llanta 3: Enlainado y anillo retención llanta.	6	2	1	2	0	5				

2. EXCLUSIONES.

- Aporte de andamios.
- Aporte de camión pluma, grúa o cualquier otro equipo de izaje.
- Suministro de pernería.
- Suministro de aceros, fabricaciones, o cualquier otro repuesto.
- Provisión de energía eléctrica, agua y baños químicos instalados en faena.

TERCERO: INTEGRACIÓN DEL CONTRATO.

El presente Contrato está integrado, además, por los denominados "Documentos del Contrato", los que forman un solo todo y que contienen las estipulaciones que regulan las relaciones de las partes para la ejecución de las obligaciones del presente instrumento. El Contrato primará sobre cualquier acuerdo anterior, oral o escrito, que hayan alcanzado las partes en relación con los trabajos, incluidos cualesquiera documentos que POLPAICO haya generado o emitido en esta materia.

Por su parte, todos los Documentos del Contrato se entenderán incorporados a este Contrato y formarán parte integrante de él para todos los efectos legales. Cada vez que se haga referencia en éste u otro documento al Contrato, se entenderá que la referencia comprende tanto al Contrato como a todos los Documentos del Contrato.

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

El Contrato y los diferentes Documentos del Contrato, deberán ser interpretados de acuerdo con su contexto, de manera que haya entre todos ellos, la debida correspondencia y armonía. En el caso que existiera una divergencia o conflicto entre el Contrato y los diferentes Documentos del Contrato, el Contrato tendrá siempre precedencia y prevalecerá frente a cualquier otro Documento de este. Entre los Documentos del Contrato existirá, a su vez, el siguiente orden de prelación:

- Código de Ética de Polpaico;
- Código de Conducta para Proveedores de Polpaico;
- Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas de Polpaico
- Bases Administrativas Generales;
- Bases Corporativas Medioambientales;
- Bases Técnicas
- Anexo N°1 Requisitos ECRC N° 1 Seguridad vehicular y de tráfico vf_JGD 17.06.2023.
- Anexo N°2 Requisitos ECRC N° 2 Aislamiento y bloqueo de energías vf_ JGD17.06.2023.
- Anexo N°3 Requisitos ECRC N° 3 Trabajo en altura vf_JGD 22.11.2023
- Anexo N°4 Requisitos ECRC N° 4 Izaje y soporte de cargas vf_JGD 11.12.2023.
- Anexo N°5 Requisitos legales ECRC N°5 Seguridad en máquinas, equipos y herramientas motrices.
- Anexo N°6 Requisitos Legales ECRC N°6 Seguridad eléctrica.
- Anexo N°7 Requisitos Legales ECRC N°7 Espacios Confinados.
- Anexo N°8 Listado de actividades Mantenimiento Eléctrico.
- Anexo N°9 “Procedimiento Patio Contratista”
- Anexo N°10 Formato Matriz IPER.
- Anexo N°11 Formato Procedimiento de Trabajo Seguro.
- Anexo N°12 Formato Diagrama De Flujo en Caso de Accidente.
- Anexo N°13 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.
- Anexo N°14 Matriz de Documentos a Controlar (Bases Licitación) Acreditación
- Anexo N°15 Listado de herramientas Eléctricos
- Anexo N°16 Tablero 32 Amperes
- Anexo N°17 Tablero 63 Amperes
- Anexo N°18 Elementos de Protección Personal aprobados por PRSO.
- Anexo N°20 Reporte Diario Libro Obra.
- Cotización N° 25086 RV3, de fecha 29 de abril de 2025, aprobado por Polpaico como oferta adjudicada.

Nota 1: ECRC: Estándares para el Control de Riesgos Críticos.

CUARTO: MODALIDAD DEL PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del Contrato, que las Partes acuerdan en la cláusula siguiente, corresponde a la modalidad de suma alzada. El precio cubre todos los desembolsos, gastos, costos, utilidades y contingencias de cualquier naturaleza o procedencia en que pudiera incurrir el CONTRATISTA para ejecutar los trabajos, no encontrándose el precio sujeto a ajuste ni modificación alguna durante la ejecución y vigencia del Contrato.

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

POLPAICO SOLUCIONES

El CONTRATISTA acepta a entera satisfacción el precio del Contrato, como contraprestación única y total por:

a) La ejecución íntegra de los Servicios de conformidad con el presente Contrato;

b) Cualquier pérdida o perjuicio, cual sea su naturaleza o entidad, que pueda sufrir como consecuencia o a raíz de la ejecución de los Servicios, adicionalmente, si correspondiera, a las indemnizaciones a que pueda tener derecho por concepto de seguros;

c) Cualquier costo imprevisto, imprevisible o mayor costo producidos por o derivados de la acción de elementos físicos o de dificultades y/u obstrucciones que pudieran ocurrir o que el CONTRATISTA pudiera enfrentar durante la ejecución de los Trabajos;

d) Cualquier cambio en los trabajos en los términos y condiciones previstas en el Contrato;

e) El cumplimiento de todas sus obligaciones y de todos los requerimientos de POLPAICO en conformidad con el Contrato.

El CONTRATISTA declara y reconoce que examinó y analizó todos los términos del Contrato y todos los Documentos del Contrato y llevó a cabo todas las investigaciones, visitas a terreno y estudios necesarios para la debida comprensión del ámbito de los trabajos y de las dificultades y/u obstrucciones con las que se podría encontrar durante la ejecución de los mismos, de manera que tiene perfecto conocimiento de todas las características y condiciones de los trabajos, así como de la forma en que éstos se desarrollarán en el lugar de los trabajos y de todas las dificultades y/u obstrucciones con las que se podría encontrar durante su ejecución. Considerando lo anterior, el CONTRATISTA se obliga, como contraprestación por el precio del Contrato, a ejecutar íntegramente los trabajos cualesquiera sean las dificultades, obstrucciones, costos imprevistos, imprevisibles o mayores costos que pueda enfrentar durante dicha ejecución.

Lo dispuesto en esta cláusula será aplicable, cualesquiera sean las estipulaciones diferentes que sobre el particular se contemplen en los Documentos del Contrato y cualquiera sea el contenido de documentos producidos o declaraciones emitidas por POLPAICO sobre la materia.

QUINTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO.

1) Precio del Contrato:

El precio convenido por la prestación de los servicios asciende a **$85.058.436** (***ochenta y cinco millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis pesos chilenos***), más IVA.

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	A MANO OBRA	B MAT Y SUM	C EQ. Y MAQ.	PRECIO UNIT. (A+B+C+D)	SUB TOTAL NETO $
2	Centrado llanta 3 y fijado	Turno (12 hrs)	11	$ 1.745.400	$ 173.981	$ 604.416	$ 2.523.797	$ 27.761.765
6	Llanta 3: Enlainado y anillo retención llanta	Turno (12 hrs)	6	$ 1.836.916	$ 205.901	$ 689.672	$ 2.732.489	$ 16.394.933
								$ 44.156.698
	INICIO DE OBRA							
	Movilización							$ 2.537.312
	Instalación de Faena							$ 2.093.396
	Desmovilización							$ 2.537.312

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 51.324.718
GASTOS GENERALES	$ 26.035.011
UTILIDAD	$ 7.698.708
TOTAL NETO	$ 85.058.436

POLPAICO SOLUCIONES

2) **Condiciones de Facturación y Pago**:
- El PRESTADOR DE SERVICIOS podrá emitir la factura correspondiente, una vez aprobado por POLPAICO el Estado de Pago asociado los servicios prestados, conforme a las Tablas informadas en la Clausula Quinta, precedente.
- La entrega de la factura deberá realizarse junto con el Estado de Pago debidamente aprobado por POLPAICO.
- Los pagos se efectuarán dentro de los 60 días siguientes a la recepción y aprobación de la factura, siempre que esta cumpla con los requisitos establecidos en el presente Contrato.

3) **Documentación de cobros**:
Toda documentación de cobro, incluyendo facturas, deberá indicar el número de contrato asociado (**4420006433**) y el número HES, Hoja de Entrada del Servicio, que indica la conformidad de los trabajos efectuados.

4) **Servicios adicionales**:
En caso de requerirse servicios adicionales no contemplados en este Contrato, las Partes deberán formalizar, por escrito, una modificación contractual previa a la ejecución de dichos servicios. Esta modificación, una vez firmada por ambas Partes, se entenderá formar parte integrante del presente Contrato.

SEXTO: VIGENCIA.

Las Partes dejan constancia que este Contrato regirá entre los días 10 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025. Corresponderá al CONTRATISTA adoptar todas y cada una de las medidas necesarias para ejecutar los Servicios y ponerles término dentro del plazo antedicho.

SÉPTIMO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

No obstante, lo dispuesto en la cláusula precedente, el Contrato podrá terminarse anticipadamente en los términos dispuestos a continuación y en las Bases Administrativas Generales:

1. Por mutuo acuerdo de las Partes, formalizado por escrito.
2. Por caso fortuito o fuerza mayor, en los términos establecidos en el Código Civil y en el presente Contrato.
3. Por decisión unilateral de POLPAICO, mediando aviso previo con una antelación mínima de 5 días, sin perjuicio de la liquidación de las obligaciones devengadas hasta la fecha efectiva de terminación.
4. Por incumplimiento grave de las obligaciones del Contrato por parte del CONTRATISTA, caso en el cual POLPAICO podrá dar por terminado ipso facto el presente Contrato sin perjuicio de aplicar las multas e indemnizaciones correspondientes. Este derecho será aplicable, entre otros, en los siguientes casos:

    4.1 Si el CONTRATISTA no cumple los términos de los Servicios establecidos en el presente Contrato;

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

4.2 Incumplimiento del CONTRATISTA a las instrucciones, políticas, procedimientos y/o estándares en materia de prevención de riesgos, salud y seguridad;

4.3 Si el CONTRATISTA se encontrare o incurriere en estado de insolvencia o sea parte de un procedimiento concursal conforme a la Ley N° 20.720;

4.4 En caso de pérdida o extinción de la personalidad jurídica por parte del CONTRATISTA;

4.5 Si el CONTRATISTA cediere total o parcialmente el Contrato, sin autorización previa y por escrita de POLPAICO.

En caso de terminación anticipada del Contrato, las Partes deberán suscribir un acta de término que registre el estado de avance de los Trabajos, las obligaciones pendientes y los pagos que correspondan, conforme a lo establecido en el presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Contrato termine por incumplimiento de las obligaciones del PRESTADOR DE SERVICIOS, este último no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie.

OCTAVO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Los Servicios deberán ser ejecutados por el CONTRATISTA aplicando los más altos estándares técnicos, de calidad y seguridad, respondiendo hasta de la culpa levísima en el cumplimiento de sus obligaciones. La prestación de los Servicios deberá realizarse de acuerdo con lo indicado en el presente Contrato y en los Documentos del Contrato.

El CONTRATISTA declara y garantiza que:

a) Es una empresa válidamente constituida y vigente según las leyes de la República de Chile;
b) Posee la capacidad jurídica y todas las autorizaciones necesarias para desarrollar las actividades propias de su giro y cumplir con las obligaciones asumidas en virtud del presente Contrato;
c) Es financieramente solvente, con capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, contractuales y legales. Asimismo, declara que cuenta con el capital de trabajo suficiente para ejecutar los Servicios y cumplir con los compromisos asumidos en este instrumento.

El CONTRATISTA velará porque todos sus subcontratistas cumplan con los mismos estándares de calidad, solvencia financiera, y capacidad técnica y legal exigidos en el presente Contrato. A mayor abundamiento, el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable frente a POLPAICO por cualquier incumplimiento o defecto en la ejecución de los Servicios por parte de sus subcontratistas.

Por último, se deja constancia que el CONTRATISTA será responsable de todos los daños, perjuicios o pérdidas que cause directa o indirectamente a POLPAICO, sus bienes, instalaciones, personal o a terceros, como consecuencia de actos, omisiones o incumplimientos derivados de la ejecución de los Servicios, sin perjuicio de las multas, indemnizaciones o responsabilidades legales adicionales que correspondan.

NOVENO: RETENCIONES.

En este acto, el CONTRATISTA autoriza y otorga mandato expreso a POLPAICO, para que, en caso de producirse cualquier disconformidad en el Servicio de Cuadrillas de Mantenimiento con relación a este contrato, éste proceda a retener o descontar de dicho estado de pago, el 10% (diez por ciento) del monto

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

total del mismo, a fin de garantizar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento del Contrato. Si procediere, dicho monto o el diferencial que resulte entre el perjuicio y la retención será devuelto al mes siguiente de resuelta le disconformidad entre las Partes.

DÉCIMO: GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.

El CONTRATISTA garantiza la calidad de los Servicios por un plazo de 24 meses contado desde la fecha de emisión por parte de POLPAICO de la Recepción de los Servicios, conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales el "Plazo de Garantía".

Durante el Plazo de Garantía, POLPAICO podrá requerir al CONTRATISTA la realización de todos los trabajos que sean necesarios para la reparación de cualquier defecto que presenten los Trabajos, incluyendo la sustitución, corrección o modificación de todo o parte de los Trabajos, sin derecho a remuneración o compensación alguna para el CONTRATISTA, y sin perjuicio de la aplicación de multas y demás acciones indemnizatorias de POLPAICO en contra del CONTRATISTA, en virtud de lo dispuesto en este Contrato y en las leyes vigentes.

DÉCIMO PRIMERO: ADMINISTRADORES DE CONTRATO Y COMUNICACIONES.

Toda comunicación entre las Partes derivada del presente Contrato deberá ser formulada por escrito y enviada a través de cualquiera de los siguientes medios:

- Carta certificada dirigida al domicilio de la otra Parte.
- Entrega personal con constancia escrita de recepción firmada por el receptor.
- Correo electrónico dirigido a los administradores designados en este Contrato.

Las comunicaciones deberán dirigirse a las siguientes personas y direcciones:

Por POLPAICO:

Atención : Oscar Rojas
Dirección : Av. El Bosque Norte 0177, piso 5, Las Condes.
Correo electrónico : oscar.rojas@polpaicosoluciones.cl
Celular : + 569 8464 4464

Por SOLDESP S.A.:

Atención : Juan Ramirez
Dirección : Camilo Henriquez 79, Artificio, La Calera.
Correo electrónico : jramirez@soldesp.com
Celular : + 56 9 6668 1387

Cualquier cambio en los datos de contacto aquí señalados deberá ser informado a la otra Parte con una antelación mínima de 5 días hábiles, mediante los mismos medios establecidos para las comunicaciones. La omisión de dicha notificación exime a la Parte receptora de responsabilidad por el incumplimiento de futuras comunicaciones enviadas a los datos previamente registrados.

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

Sin perjuicio de lo anterior, POLPAICO podrá exigir el reemplazo del Administrador de Contrato del PRESTADOR DE SERVICIOS, en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO SEGUNDO: MULTAS.

El no cumplimiento por el CONTRATISTA de los puntos indicados en este Contrato y sus documentos integrantes podrá hacer aplicable la imposición de multas por dichos incumplimientos. En especial, el CONTRATISTA quedará sujeto a la aplicación de multas en dinero por parte de POLPAICO, en caso de:

CONCEPTO	MULTA	UNIDAD
Atraso en la ejecución y/o entrega de los servicios.	5 UF	Por evento
Mala calidad de la mano de obra o materiales utilizados en la ejecución de los servicios.	10 UF	Por evento
Falta de orden y aseo en la obra.	5 UF	Por evento
Incumplimiento de requisitos de prevención de riesgos, salud y seguridad.	50 UF	Por evento
Daños a las instalaciones de las empresas POLPAICO producidos como consecuencia de la ejecución de los Servicios.	10 UF	Por evento
Incumplimiento de las obligaciones que se imponen al CONTRATISTA para el caso de cesión del contrato y subcontratación.	10 UF	Por evento

Asimismo, si el CONTRATISTA utiliza herramientas para izaje mecánicas o eléctricas que presentaran fallas, no se encuentran debidamente certificadas, de fabricación artesanal y/o modificadas, estará expuesto a la aplicación de multas por no cumplimiento del servicio solicitado y por generar un incumplimiento a las normativas de prevención de riesgos, salud y seguridad de POLPAICO.

Las partes dejan constancia que las multas devengadas a favor de POLPAICO por las situaciones detalladas anteriormente podrán ser pagadas mediante descuento del pago de la Factura correspondiente a cada estado de pago. El cobro de las multas será sin perjuicio del ejercicio por parte de POLPAICO de la opción de resolución del contrato más la indemnización de perjuicios correspondiente.

En todo lo no previsto por esta cláusula, se estará a lo dispuesto sobre el particular en las Bases Administrativas Generales.

DÉCIMO TERCERO: CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES.

a) Naturaleza de la relación contractual:

Las Partes dejan expresa constancia que la relación entre ambas en virtud del presente Contrato es de naturaleza estrictamente comercial y no genera vínculo laboral alguno entre ellas ni entre POLPAICO y los trabajadores del PRESTADOR DE SERVICIOS. En consecuencia, el Contrato no se encuentra sujeto a las disposiciones del Código del Trabajo ni a las demás normas laborales vigentes, tanto nacionales

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

como internacionales. El PRESTADOR DE SERVICIOS no tendrá facultades para representar o para actuar por cuenta de POLPAICO, salvo autorización expresa y por escrito para ello.

b) Cumplimiento de normativa laboral:

El PRESTADOR DE SERVICIOS se compromete a:

- Contratar trabajadores suficientes e idóneos para dar íntegro y cabal cumplimiento a sus obligaciones derivadas del Contrato, y;
- Cumplir estrictamente con todas las leyes laborales, previsionales y de seguridad social aplicables a sus trabajadores, liberando total e irrevocablemente a POLPAICO de cualquier obligación derivada de dichas relaciones laborales.

c) Indemnidad de POLPAICO:

El PRESTADOR DE SERVICIOS mantendrá indemne a POLPAICO y a sus sociedades matrices, filiales y/o coligadas, frente a cualquier demanda, acción, multa, sanción, indemnización o responsabilidad derivada de:

(i) Las relaciones laborales entre el PRESTADOR DE SERVICIOS y sus trabajadores;
(ii) Incumplimientos de las leyes laborales, previsionales o de seguridad social.

En caso de que POLPAICO deba asumir pagos derivados de tales incumplimientos, el PRESTADOR DE SERVICIOS deberá reembolsar íntegramente dichos montos, junto con indemnizar por cualquier daño o perjuicio ocasionado. A mayor abundamiento, POLPAICO podrá retener de cualquier pago que corresponda o a que tenga derecho el PRESTADOR DE SERVICIOS, hasta por el monto que haya debido pagar en virtud de lo antes expuesto, incluyendo eventuales perjuicios ocasionados por esta causa.

d) Prevención de accidentes laborales y perjuicios:

El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a implementar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y daños a personas o bienes, públicos o privados, durante la ejecución del Contrato. El PRESTADOR DE SERVICIOS será exclusiva y absolutamente responsable de los accidentes, daños y perjuicios causados por él o por sus trabajadores, y reembolsará a POLPAICO cualquier cantidad pagada por dichos conceptos, además de indemnizar los perjuicios ocasionados.

e) Derecho de información y retención:

Con el fin de prevenir la eventual responsabilidad solidaria de POLPAICO, esta tendrá las siguientes facultades:

(i) <u>Verificación de cumplimiento</u>**:**

- Solicitar al PRESTADOR DE SERVICIOS que remita mensualmente, junto con la factura correspondiente, la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.
- Requerir la certificación que acredite dicho cumplimiento, emitida por la entidad o sistema que POLPAICO designe.

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

POLPAICO SOLUCIONES

(ii) Retención de pagos**:**

Retener total o parcialmente los pagos o anticipos al PRESTADOR DE SERVICIOS, en caso de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones laborales, previsionales o de entrega de la documentación mencionada en la letra anterior. La retención se mantendrá mientras persista el incumplimiento y no generará reajustes ni intereses.

(iii) Pago directo en representación del PRESTADOR DE SERVICIOS**:**

Efectuar directamente, en representación del PRESTADOR DE SERVICIOS, los pagos laborales y previsionales adeudados a los trabajadores o instituciones correspondientes, si estos no hubieren sido regularizados por el PRESTADOR DE SERVICIOS dentro del plazo de **30 días corridos** desde la fecha de retención.

DÉCIMO CUARTO: CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA.

i. Información Confidencial

Para los efectos de este Contrato, se entiende como **"**Información Confidencial**"**, toda información, antecedentes, documentos u otros datos de propiedad y/o relacionados con POLPAICO, sus filiales, coligadas y empresas relacionadas. Esto incluye, pero no se limita a, información financiera, operativa, comercial, técnica, legal, ambiental, de recursos humanos, know-how, procesos industriales, permisos y cualquier otra información proporcionada por POLPAICO o sus representantes, ejecutivos, trabajadores y/o asesores al PRESTADOR DE SERVICIOS de forma escrita, verbal, visual, electrónica o por cualquier otro medio, marcada o no como confidencial, ya sea entregada antes o después de la firma del Contrato.

No será considerada como Información Confidencial, aquella que:

1. Sea de conocimiento público o se haga pública sin que medie acto u omisión del PRESTADOR DE SERVICIOS o sus colaboradores (según este término se define más adelante);
2. Haya sido conocida legalmente por el PRESTADOR DE SERVICIOS, sin uso alguno de la Información Confidencial;
3. Sea desarrollada en forma independiente por el PRESTADOR DE SERVICIOS, sin hacer uso alguno de la Información Confidencial.

Como condición previa y esencial para que el PRESTADOR DE SERVICIOS reciba cualquier tipo de Información Confidencial, éste acepta y acuerda que la Información Confidencial que le sea proporcionada por POLPAICO o por sus representantes, trabajadores, ejecutivos o asesores a través de cualquier medio y en atención a las consideraciones expuestas, será tratada de conformidad con los términos expresados en el presente instrumento.

ii. Obligaciones del PRESTADOR DE SERVICIOS

El PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a:

1. Utilizar la Información Confidencial exclusivamente para la ejecución de los Servicios establecidos en este Contrato.
2. Mantener la Información Confidencial bajo estricta reserva y no divulgarla a terceros, salvo en los casos permitidos por esta cláusula

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

El PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá permitir el acceso a la Información Confidencial a sus trabajadores o empleados que requieran conocer la Información Confidencial para poder prestar los servicios requeridos, conforme a la regla de "*need-to-know-basis*" (los "Colaboradores"). En este sentido, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a:

- Informar a los Colaboradores y asesores referidos sobre las obligaciones de confidencialidad;
- Garantizar que acepten someterse a las disposiciones de este Contrato.
- Asumir responsabilidad por cualquier divulgación o uso indebido por parte de sus empleados, Colaboradores o asesores.

El PRESTADOR sólo podrá divulgar Información Confidencial cuando:

1. POLPAICO haya autorizado previamente y por escrito su divulgación.
2. Sea requerido por una autoridad competente, ley o resolución judicial. En este caso, el PRESTADOR deberá:
   - Notificar de inmediato a POLPAICO.
   - Permitir que POLPAICO adopte medidas legales para proteger la información.
   - Divulgar únicamente la información estrictamente necesaria para cumplir con la exigencia legal.

El PRESTADOR se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para evitar el uso o divulgación no autorizada de la Información Confidencial.

Sin perjuicio de lo establecido en esta cláusula, el PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá divulgar Información Confidencial cuando:

1. POLPAICO haya autorizado previamente y por escrito su divulgación;
2. Sea requerido por una autoridad competente, ley o resolución judicial. En este caso, el PRESTADOR deberá:

   2.1. Notificar de inmediato a POLPAICO.
   2.2. Permitir que POLPAICO adopte medidas legales para proteger la información.
   2.3. Divulgar únicamente la información estrictamente necesaria para cumplir con la exigencia legal.

iii. <u>Propiedad y devolución de la Información Confidencial</u>

La Información Confidencial será, en todo momento, de propiedad exclusiva de POLPAICO. A solicitud escrita de esta última, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a devolver o destruir todos los documentos, datos o archivos relacionados, en formato físico o digital, dentro de un plazo de 5 (cinco) días corridos, contados desde el requerimiento escrito de POLPAICO de devolución y/o destrucción.

El incumplimiento de estas obligaciones hará al PRESTADOR DE SERVICIOS responsable de todos los perjuicios causados a POLPAICO o a sus directores, ejecutivos, filiales, coligadas y/o empresas relacionadas. Asimismo, el PRESTADOR DE SERVICIOS deberá indemnizar y mantener indemne a POLPAICO frente a cualquier daño, perjuicio, sanción o responsabilidad derivada de la trasgresión de las obligaciones contenidas en esta cláusula.

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

DÉCIMO QUINTO: CESIÓN.

El PRESTADOR DE SERVICIOS no podrá ceder, total o parcialmente, los derechos u obligaciones emanadas del presente Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de POLPAICO, con excepción de las cesiones realizadas a sus sucesores legales, las cuales no requerirán autorización. Asimismo, el PRESTADOR DE SERVICIOS no podrá, sin la previa autorización por escrito de POLPAICO, constituir prendas u otros gravámenes sobre los derechos derivados del presente Contrato, ni afectar, en cualquier forma, los derechos emanados del mismo.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta cláusula facultará a POLPAICO para aplicar las multas establecidas en este Contrato, sin perjuicio de la facultad de resolver el Contrato de forma inmediata y unilateral, sin que ello genere derecho a indemnización de perjuicios alguna a favor del PRESTADOR DE SERVICIOS.

DÉCIMO SEXTO: SUBCONTRATACIÓN.

El PRESTADOR DE SERVICIOS podrá subcontratar a terceros para la ejecución de los Trabajos objeto de este Contrato, únicamente con el consentimiento previo y por escrito por parte de POLPAICO.

El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá garantizar que cualquier subcontratista cumpla íntegramente con todos los requisitos exigidos a el mismo por POLPAICO, incluyendo, pero no limitado, los siguientes:

- Precalificaciones técnicas**:** mediante la acreditación de idoneidad técnica y experiencia suficiente para la ejecución de los Servicios.
- Cumplimiento en prevención de riesgos, salud y seguridad**:** deberá demostrar la realización de cursos, capacitaciones o certificaciones requeridas por POLPAICO en estas materias.

El PRESTADOR DE SERVICIOS será, en todo momento, el único y absoluto responsable ante POLPAICO por el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de este Contrato, incluyendo cualquier incumplimiento, defecto o retraso atribuible a los subcontratistas.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta cláusula facultará a POLPAICO para:

1. Aplicar las multas establecidas en este Contrato.
2. Resolver el Contrato de forma inmediata y unilateral, sin que ello genere derecho a indemnización alguna a favor del PRESTADOR DE SERVICIOS.

DÉCIMO SÉPTIMO: ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN.

1. Obligación de Acreditación:
   a) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con el Instructivo de Acreditación de Empresas Contratistas y Subcontratistas de POLPAICO (en adelante e indistintamente, el "Instructivo") proporcionado por POLPAICO el cual tiene como objetivo permitir a esta última, dar cumplimiento a sus obligaciones como empresa mandante, de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo, de la Ley 20.123, y otras normativas pertinentes que resulten aplicables.
   b) La acreditación deberá incluir, entre otros aspectos, aquellos necesarios para dar cumplimiento a

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

las normativas legales vigentes en materia laboral, previsional, de prevención de riesgos y seguridad, y todos los elementos que sean determinados por POLPAICO en atención a la naturaleza del Contrato.

2. Entrega de Antecedentes:

   a) El CONTRATISTA se obliga a entregar todos los antecedentes necesarios para dar cumplimiento al Instructivo mencionado en la cláusula anterior. Lo anterior, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 10 días corridos, respecto de la fecha de firma de este Contrato.

   b) Estos antecedentes podrán incluir, pero no se limitarán a, documentación del CONTRATISTA relativa a su situación legal, seguridad, siniestralidad, laboral, previsional, técnica, contractual, comercial, así como cualquier otro documento requerido por POLPAICO para su debida acreditación.

3. Registro y Habilitación:

   La entrega de los antecedentes por parte del CONTRATISTA, según lo estipulado precedentemente, permitirá a POLPAICO registrar al CONTRATISTA como empresa contratista y/o subcontratista, según corresponda, y habilitada desde un punto de vista legal, de prevención de riesgos y seguridad, de acuerdo con las normativas aplicables.

4. Incumplimiento:

   El incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones establecidas en esta cláusula, será considerado como un incumplimiento grave del Contrato, facultando a POLPAICO para adoptar las medidas que estime necesarias, incluyendo la terminación anticipada del Contrato, más la correspondiente indemnización de perjuicios.

DÉCIMO OCTAVO: PREVENCION DE RIESGOS, SALUD Y SEGURIDAD.

El PRESTADOR DE SERVICIOS reconoce y acuerda con POLPAICO, los siguientes compromisos en materia de prevención de riesgos, salud y seguridad:

i. Regla general de Prevención de Riesgos, Salud y Seguridad:

   POLPAICO adopta como política prioritaria, garantizar la salud y seguridad de todo el personal, tanto propio como del PRESTADOR DE SERVICIOS, así como la protección de bienes y equipos utilizados en sus operaciones. En consecuencia, el PRESTADOR DE SERVICIOS reconoce su responsabilidad de proteger a sus empleados y preservar los bienes e instalaciones de POLPAICO durante la ejecución de los Servicios.

ii. Personal Calificado:

   El PRESTADOR DE SERVICIOS utilizará personal idóneo y calificado para los Servicios objeto del presente Contrato, conforme al procedimiento de precalificación exigido por POLPAICO. Además, implementará salvaguardas, reglas y procedimientos destinados a minimizar riesgos de lesiones a las personas y daños a bienes o equipos durante la prestación de los Servicios.

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

POLPAICO SOLUCIONES

iii. Cumplimiento de Normas y Procedimientos:

El PRESTADOR DE SERVICIOS y su personal deberán:

- Cumplir estrictamente con las reglas, prácticas y con todos los procedimientos salud y seguridad establecidos por POLPAICO;
- Utilizar adecuadamente los equipos, herramientas y cualquier elemento de seguridad que se requiera para el desempeño de sus funciones.
- Conducirse de manera segura, protegiendo su propia salud y seguridad, así como la de sus compañeros de trabajo y terceros.

iv. Lugar de Trabajo Seguro:

El PRESTADOR DE SERVICIOS es responsable de mantener un lugar de trabajo seguro y saludable, donde los peligros, actos y condiciones inseguras sean identificados, analizados y controlados antes de ser eliminados. Esta responsabilidad deberá formalizarse mediante un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional adecuado a los trabajos contratados y aprobado por POLPAICO.

v. Plan de Salud y Seguridad:

Durante la ejecución de los Trabajos, el PRESTADOR DE SERVICIOS deberá:

a) Contar con un plan de salud y seguridad acorde al objeto del Contrato;
b) Proveer instrucciones claras sobre los procedimientos a seguir;
c) Asegurar la capacitación y los exámenes médicos necesarios para su personal;
d) Implementar programas de inspección, observación y auditoría de seguridad;
e) Registrar y reportar todos los accidentes, condiciones inseguras o acciones riesgosas, tomando las medidas preventivas y correctivas necesarias.

vi. Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil:

El PRESTADOR DE SERVICIOS declara y garantiza que cuenta con un seguro de accidentes del trabajo y un seguro de responsabilidad civil vigente, que cubre los riesgos asociados a la prestación de los Servicios.

vii. Auditoría y Supervisión de Cumplimiento:

POLPAICO se reserva el derecho de inspeccionar y auditar el cumplimiento del PRESTADOR DE SERVICIOS respecto a las disposiciones contenidas en los numerales anteriores, asegurando el fiel cumplimiento de los estándares exigidos.
El incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en esta cláusula será considerado una infracción grave y facultará a POLPAICO para:

1. Aplicar las multas establecidas en este Contrato.
2. Resolver de forma inmediata el Contrato, sin que ello genere derecho a indemnización alguna para el PRESTADOR DE SERVICIOS.
3. Exigir la reparación de cualquier daño directo o consecuencial derivado del incumplimiento, siendo este de exclusiva responsabilidad del PRESTADOR DE SERVCIOS

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

POLPAICO SOLUCIONES

DÉCIMO NOVENO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Se entenderá por fuerza mayor o caso fortuito, el acontecimiento o hecho a que se refiere el artículo 45 del Código Civil.
No se considerarán como causales de caso fortuito o fuerza mayor, las huelgas hechas efectivas, con arreglo a la ley, por personal de POLPAICO o sus empresas relacionadas, o por personal del CONTRATISTA, sus empresas relacionadas o sus subcontratistas. Los bloqueos o disturbios solo serán considerados fuerza mayor en la medida que sean significativos y estén más allá del control razonable de la Parte afectada.

Cuando ocurra un caso calificado como fuerza mayor, la Parte que alega el caso fortuito o la fuerza mayor deberá notificar inmediatamente a la otra sobre la ocurrencia del hecho en cuestión y apenas las condiciones lo permitan, informará por escrito acerca del detalle del impacto de esta situación en el desarrollo de los Servicios y su duración estimada. Dicha Parte deberá realizar sus mejores esfuerzos para minimizar y/o mitigar los efectos del acontecimiento del caso fortuito o fuerza mayor.

Si los Servicios o Trabajos hubieren sido suspendidos total o parcialmente como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, la Parte que alega el caso fortuito o fuerza mayor deberá notificar oportunamente a la otra sobre la fecha estimada para reiniciación de los mismos. Si como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor la Parte que lo alega quedare en la imposibilidad de cumplir con la totalidad de sus obligaciones y, transcurridos 90 días desde la ocurrencia del hecho no se hubiere levantado o puesto término al caso fortuito o fuerza mayor, la Parte no afectada por la fuerza mayor podrá poner término inmediato del Contrato sin indemnización de perjuicios ni ningún cobro o pago adicional en virtud de esta cláusula. La Parte que alega el caso fortuito o fuerza mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos razonables para levantar la misma.

La Parte que alega un caso fortuito o fuerza mayor no podrá eximirse de sus obligaciones cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Cuando el hecho o sus consecuencias, que se invocan como caso fortuito o fuerza mayor, ha sido provocado por la acción u omisión de la Parte afectada, o por sus agentes, trabajadores o trabajadoras, o demás personas relacionadas con ella, tales como subcontratistas o asesores, con excepción de los casos de bloqueos y disturbios establecidos en el párrafo segundo de esta cláusula;

b. Cuando la ley hace responsable a la Parte respectiva por el caso fortuito o fuerza mayor;

c. Cuando la Parte afectada se ha expuesto al daño, por dolo, omisión o negligencia suya o no haya tomado las medidas que razonablemente hubieran sido necesarias para evitar los efectos del caso fortuito o fuerza mayor.

VIGÉSIMO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LEY 20.393.

Con ocasión de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y sus posteriores modificaciones, principalmente por la Ley N° 21.595 (Ley de Delitos Económicos), POLPAICO ha establecido políticas y procedimientos tendientes a prevenir la comisión de delitos y hechos establecidos en las leyes mencionadas anteriormente.

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

Dado lo anterior, el PRESTADOR DE SERVICIOS declara conocer, comprender y cumplir con: i) lo dispuesto en la Ley N° 20.393 y sus posteriores modificaciones, principalmente por la Ley N° 21.595, ii) el Código de Conducta para Proveedores que ha puesto a disposición POLPAICO y iii) cualquier otra ley o regulación sobre anticorrupción y sobornos aplicables al servicio a prestar.

Por tanto, el PRESTADOR DE SERVICIOS se compromete a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir la comisión de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393 y sus modificaciones, para lo cual se obliga a que dichas medidas aseguren el cumplimiento de los más altos estándares de probidad, buenas prácticas y comportamiento ético exigidos por dichas disposiciones legales y por POLPAICO durante toda la vigencia de la relación contractual.

En relación con lo anterior, el PRESTADOR DE SERVICIOS se compromete a implementar, dentro de lo razonable, mecanismos de control para asegurar que sus trabajadores o dependientes, contratistas y subcontratistas, no incurrirán en alguna conducta prohibida o poco ética, en especial aquellas que puedan generar algún tipo de responsabilidad penal para POLPAICO o cualquiera de sus empresas relacionadas, sus directores, gerentes, ejecutivos principales y trabajadores en general.

El PRESTADOR DE SERVICIOS reconoce como un deber esencial que, si con ocasión de la relación contractual o comercial que mantiene con POLPAICO, detectase un hecho o situación que revista carácter de delito o sea irregular respecto a la materia señalada, está obligado a informarlo debida y oportunamente al Encargado de Prevención de Delitos o a través del canal de denuncia establecido por POLPAICO o de cualquier otro medio o canal que le sea informado. Adicionalmente, se obliga a entregar a POLPAICO toda la información que esta le requiera en el marco de las investigaciones internas que llevare, según lo dispone su Modelo de Prevención de Delitos, sean estas de carácter meramente preventivo o cuándo se indague sobre hechos constitutivos de delito, sea que estas investigaciones tengan carácter sistemático o aleatorio.

En caso de que el PRESTADOR DE SERVICIOS requiera subcontratar alguna parte del servicio prestado en virtud de este Contrato, se obliga a establecer la obligación contractual respecto de que dicho subcontratista deberá regirse en todo momento por las disposiciones de la Ley N° 20.393 y del Código de Conducta para Proveedores y sus respectivas modificaciones.

Del mismo modo, el PRESTADOR DE SERVICIOS declara que sus directores, gerentes y ejecutivos que intervendrán en la ejecución del presente Contrato, no tienen relaciones personales y/o familiares con las autoridades públicas competentes para los efectos del servicio encargado en este Contrato y, en el caso de que exista, se informará oportunamente a través del Administrador de Contrato.

La inexactitud o falsedad en las declaraciones contenidas en los párrafos anteriores o el incumplimiento u omisión en las conductas a las que se obliga en dichas declaraciones, constituirán un incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista le impone este contrato y, en consecuencia, facultarán expresamente a POLPAICO para poner término inmediato al mismo, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudiesen ser aplicables.

VIGÉSIMO PRIMERO: ARBITRAJE.

Toda o cualquier duda o dificultad que se suscite entre las Partes por motivo del presente Contrato, de sus estipulaciones o acuerdos, ya sea que dichas dudas o dificultades se refieran a su existencia o

Docusign Envelope ID: 41DEFDC4-CC4F-4F08-AB25-DA6B458B792C

inexistencia, validez o nulidad, cumplimiento o incumplimiento, aplicación, interpretación, ejecución o terminación o cualquier otra materia relacionada directa o indirectamente con ellos, será resuelta de común acuerdo por negociación en que las Partes harán todo lo posible para superar las dificultades. Si no fuera posible superar las dificultades existentes, éstas serán resueltas por medio de arbitraje, conforme al Reglamento del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 1993 y sus modificaciones posteriores, el cual se entiende formar parte del presente Contrato y que las Partes comparecientes declaran conocer y aceptar. De esta forma las Partes contratantes confieren mandato especial e irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento pero que falle conforme a derecho, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de esa Cámara.

El árbitro mixto designado resolverá en única instancia y las Partes no tendrán derecho a interponer recurso alguno en contra de sus resoluciones.

VIGÉSIMO SEGUNDO: DOMICILIO.

Sin perjuicio de lo expuesto en la cláusula precedente, el presente Contrato se rige y será interpretado por la legislación de la República de Chile. Las Partes fijan como su domicilio la ciudad y comuna de Santiago.

PERSONERÍAS.

La personería de don **Luis Felipe Ureta Vicuña** y de don **Ignacio Viñuela Vicente,** para representar a **CEMENTO POLPAICO S.A**, consta de la escritura pública de fecha 16 de mayo de 2024, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas.

Por su parte, la personería de don **Patricio Benjamín Rozas Gallardo** para representar a **SOLDESP S.A.,** consta en escritura pública de fecha 01 de enero 2018, otorgada en la Notaría de Valparaíso de don Pablo Martínez Loaiza.

Firmado por:
Felipe Ureta Vicuña
79656EEF96A5422...

Luis Felipe Ureta Vicuña

Ignacio Viñuela Vicente

CEMENTO POLPAICO S.A.

DocuSigned by:
2439565BB46F4D0...

Patricio Benjamín Rozas Gallardo

SOLDESP S.A.